

ORIGINAL

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma.} Asamblea
Legislativa

2^{da.} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 666

INFORME NEGATIVO

¹⁶
9 de octubre de 2025

TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

RECIBIDO OCT16'25PM6:06

AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración del P. del S. 666, no recomienda a este Alto Cuerpo su aprobación.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 666, propone añadir una nueva Sección 1; enmendar las actuales Secciones 1 y 3; y para reenumerar las actuales Secciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 como Secciones 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de la Ley 83 de 25 de junio de 1963, según enmendada, conocida como la "Ley de la Pirotecnia de Puerto Rico", a los fines de prohibir el uso o manejo de pirotecnia durante actividades privadas en propiedades públicas o de titularidad compartida entre el Gobierno de Puerto Rico y los municipios, salvo que medie permiso expreso; disponer sobre la autoridad fiscalizadora; establecer penalidades; y para otros fines relacionados.¹

¹ Véase, Título del P. del S. 666.

a

INTRODUCCIÓN

De la Exposición de Motivos del P. del S. 666 se desprende que la medida surge ante la preocupación por el uso indiscriminado de pirotecnia en actividades privadas que se llevan a cabo en espacios públicos, lo que representa un riesgo para la seguridad, la salud y el bienestar general de las comunidades. La exposición detalla que las explosiones generadas por estos artefactos afectan a menores de edad, adultos mayores, personas con condiciones sensoriales o psicológicas, así como también a los animales y al medio ambiente, generando alteraciones del orden público.

Se destaca además que en diversas ocasiones se han celebrado eventos privados en plazas, parques, balnearios y áreas recreativas, o en propiedades bajo dominio público o compartido entre el Estado y los municipios, en los que se ha utilizado pirotecnia sin autorización o sin cumplir con los protocolos de seguridad requeridos. Esta situación, según la exposición de motivos, ha provocado incidentes lamentables y expone tanto al Estado como a los municipios a posibles responsabilidades.

La medida, por tanto, busca prohibir de manera expresa el uso de pirotecnia durante actividades privadas en propiedades públicas, a menos que exista un permiso expedido por la autoridad competente, en coordinación con el Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico y las agencias de seguridad pública correspondientes.²

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

La Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado de Puerto Rico, como parte del estudio y evaluación del P. del S. 666, solicitó memoriales explicativos a las siguientes entidades: al Departamento de Justicia de Puerto Rico,

² Véase, Exposición de Motivos del P. del S. 666.



Departamento de Seguridad Pública, Inc., Negociado de Bomberos de Puerto Rico, Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR), Federación de Alcaldes de Puerto Rico y la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico. Al momento de la redacción de este Informe solo hemos recibido los comentarios escritos del Departamento de Justicia, de los cuales se provee un resumen a continuación:

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA

En atención al requerimiento de esta Comisión, el Departamento de Justicia (en adelante, Departamento) presentó un Memorial Explicativo sobre el P. del S. 666, en el cual reconoce el fin legítimo de la medida orientado a proteger la seguridad pública y la protección de los ciudadanos. Si bien el Departamento respalda la intención de la medida, subraya que debe concederse deferencia técnica a la Policía de Puerto Rico y al Negociado del Cuerpo de Bomberos, por ser las entidades con jurisdicción directa y conocimiento especializado sobre el manejo de estos materiales. No obstante, plantea varias preocupaciones de naturaleza jurídica y técnica que inciden directamente sobre la validez, aplicabilidad y conveniencia de su aprobación.

Entre las principales observaciones, el Departamento señaló que el Artículo 1 del P. del S. 666 añade una nueva Sección 1 a la Ley Núm. 83 de 25 de junio de 1963, la cual introduce varias definiciones, entre estas, para los términos *pirotecnia* o *artificio pirotécnico*, *artificio pirotécnico permitido* y *artificio pirotécnico prohibido*. Según el texto del proyecto, la *pirotecnia* comprende todo material o artefacto diseñado para producir efectos visibles, audibles o mecánicos mediante combustión, explosión, deflagración o detonación, incluyendo cohetes, petardos, fuegos artificiales, bengalas, morteros, tortas, volcanes, luces romanas y combinaciones de estos. El proyecto también define como *artificio pirotécnico permitido* aquellos artefactos clasificados como no explosivos y no aéreos, tales como bengalas terrestres, estrellitas, tubos múltiples de chispa controlada, confeti o fulminantes de papel, siempre que cumplan con los límites de peso y composición química. Por otro lado, un *artificio pirotécnico prohibido* se define como aquel cuya



composición, tipo, potencia o forma de encendido represente un riesgo para la seguridad pública o exceda los límites establecidos para los artefactos permitidos.

El Departamento de Justicia explicó que la Ley Núm. 83-1963 vigente ya establece de forma taxativa cuáles productos o artefactos de pirotecnia están prohibidos. La Sección 1 de la Ley prohíbe la fabricación, importación, venta, uso o posesión de cualquier producto pirotécnico que contenga mezclas inflamables capaces de generar sonido o fuego, incluyendo morteros, petardos, cohetes, triquitraques, luces de bengala, baterías y otros dispositivos explosivos o aéreos. Por otro lado, la Sección 2 autoriza de forma limitada ciertos productos, como fuegos artificiales aprobados para exhibiciones públicas y artefactos terrestres no aéreos y no explosivos, entre ellos, estrellitas, garbanzos, botellitas con confeti y fulminantes de papel; siempre que cumplan con las especificaciones químicas y de peso establecidas por la ley.

A juicio del Departamento de Justicia, las definiciones sugeridas en el P. del S. 666 no se alinean plenamente con las categorías ya establecidas en las Secciones 1 y 2 de la Ley Núm. 83-1963. Esta falta de uniformidad podría generar confusión sobre los tipos de artefactos que están o no permitidos en Puerto Rico, dificultando la interpretación y aplicación de la ley.³ En segundo lugar, el Departamento señaló que el texto propuesto en el Artículo 2 del Proyecto, que prohíbe el uso de "cualquier tipo de pirotecnia" durante actividades privadas en propiedades públicas, podría prestarse a una interpretación errónea.⁴ El lenguaje propuesto podría dar a entender que ciertas pirotecnias actualmente prohibidas por ley podrían autorizarse siempre que medie permiso del Cuerpo de Bomberos o de la entidad pública titular del inmueble, en coordinación con las agencias de seguridad pública, mediante permiso, lo que resultaría inconsistente con el marco legal vigente.⁵ Por su parte, el Artículo 3 establece sanciones administrativas para quienes

³ Véase, Memorial del Departamento de Justicia sobre el P. del S. 666

⁴ Id.

⁵ Véase, Memorial del Departamento de Justicia sobre el P. del S. 666

A

infrinjan estas normas, al igual que el Artículo 2, sin perjuicio de acciones civiles o penales.

El Departamento de Justicia señaló, por último, que actualmente se encuentra ante la Comisión de Reglas y Calendario del Senado de Puerto Rico el Proyecto de la Cámara 37, el cual propone la creación de una nueva legislación sobre la venta, uso y permisos de pirotecnia y fuegos artificiales en Puerto Rico. Esta medida establece un marco actualizado que regula la expedición de licencias y permisos, define con precisión los conceptos y categorías aplicables, e incorpora las prohibiciones y limitaciones pertinentes que promueve la creación de una nueva legislación sobre Venta, Uso de Pirotecnia y Fuegos Artificiales en Puerto Rico, la expedición de licencias y permisos para el uso de pirotecnia o fuegos artificiales, las definiciones, así como las prohibiciones. A juicio del Departamento el P. de la C. 37, es cónsono con los requisitos establecidos por las regulaciones federales sobre el material y componentes de estos artefactos o pirotecnia, según la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de los Estados Unidos "CPSC" y el Departamento de Transportación Federal "DOT".

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES

La Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado de Puerto Rico, como parte de la evaluación del P. del S. 666, examinó el texto del P. del S. 666, su Exposición de Motivos, y el Memorial Explicativo del Departamento de Justicia, esta Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos concluye que las preocupaciones planteadas por el Departamento son razonables y merecen seria atención.

La Comisión entiende que la falta de armonización entre las nuevas definiciones y las disposiciones actuales de la Ley Núm. 83-1963 crea un problema de interpretación que podría afectar la aplicación efectiva del estatuto. En materia de seguridad y orden



público, las normas deben ser claras y precisas para evitar incertidumbre tanto en la ciudadanía como en las agencias encargadas de hacerlas cumplir.

De igual forma, la ambigüedad que presenta la redacción del Artículo 2 podría generar confusión sobre el alcance real de la prohibición, abriendo la posibilidad de que se autoricen usos que la ley vigente pretende evitar. La claridad normativa es esencial para garantizar que las restricciones sobre la pirotecnia cumplan su propósito sin margen a interpretaciones erróneas.

Por otro lado, la Comisión coincide con el Departamento de Justicia en que la existencia del P. de la C. 37, actualmente en trámite, coloca al P. del S. 666 en una posición legislativa redundante. El proyecto de la Cámara atiende de manera más amplia y estructurada la regulación del uso y venta de pirotecnia en Puerto Rico, derogando expresamente la ley Núm. 83 de 25 de junio de 2025 que el P. del S. 666 busca enmendar. Por tal razón, al existir asuntos incongruentes en la medida según redactada y la existencia de un proyecto en trámite más adelantado esta Comisión no recomienda la aprobación del P. del S. 666.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artículo 1.007 de la Ley Núm. 107-2020, según enmendada, conocida como, "Código Municipal de Puerto Rico", la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado de Puerto Rico, certifica que el **P. del S. 666**, no impone una obligación económica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

D

CONCLUSIÓN

Si bien P. del S. 666, persigue un objetivo legítimo de política pública en materia de seguridad ciudadana y orden público, sus deficiencias técnicas, ambigüedades conceptuales y conflictos normativos con legislación en trámite hacen improcedente su aprobación.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración, no recomienda a este Honorable Cuerpo la aprobación del P. del S. 666.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.



Hon. Thomas Rivera Schatz
Presidente
Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos
Senado de Puerto Rico